חזרות

על הלכות פסח בביף

סימן תמ"ט

חמץ שנמצא בחנות

מבחן בשאלות פתוחות



1. ספק *חמץ* שעבר עליו הפסח – האם אסור (2 שיטות, ומה ההכרעה)?

2. מדוע לפי המג"א מחמירים בספק (3 הסברים)? ולמה מחלק בין אכילה להנאה?

3. מדוע כשיש רוב ישראל *החמץ* אסור?

4. *חמץ* שנמצא בחנות אחרי פסח – אחר מה הולכים (2 גרסאות)?

5. לגרסת רש"י – מדוע חנות ישראל אסורה (2 הסברים)? ולמה חנות גוי מותרת?

6. לגרסת ר"ח – כיצד מסביר הרמב"ן את הדין?

7. כמי ההלכה בין הגרסאות (4 שיטות, ומה פסק המ"ב)?

חזרות
על הלכות פסח בביף



סימן תמ"ט
חמץ שנמצא בחנות

תשובות

1 ספק חמץ שעבר עליו הפסח – האם אסור (2 שיטות, ומה ההכרעה)?

קי"ל כר"ש – האיסור **קנס דרבנן**.
ח"י (ס"ק א): כל ספק – **לקולא**, אלא אם יש **רוב ישראל**.
מג"א (ס"ק ב): בספק – **אסור באכילה ומותר בהנאה**; ואם יש לתלות שנאפה אחר הפסח – מותר אפילו ברוב ישראל.
הכרעת האחרונים: נראית כח"י – להקל בספק רגיל. · ח"י; מג"א

2 מדוע לפי המג"א מחמירים בספק (3 הסברים)? ולמה מחלק בין אכילה להנאה?

חוקת הפסח: לדעת המג"א **לא אומרים ספק דרבנן לקולא באיסורי אכילה** (וזה גם מסביר את החילוק).
אפשר: משום **חומרא דחמץ**.
אפשר: תוכן הקנס – להתייחס לחמץ **כאילו עכשיו פסח**, ולכן ספקו אסור.
לחילוק: אולי חשש לבעל העיטור שאסר חמץ של גוי באכילה והתיר בהנאה (וקשה – השו"ע והמג"א לא הזכירוהו). · חוקת הפסח; מג"א

3 מדוע כשיש רוב ישראל החמץ אסור?

שעה"צ (ס"ק י): זה **מדין ודאי**.
מ"ב (ס"ק ה): "יותר יש לתלות שמאחר הפסח הוא, משנתלה לומר שמישראל נפל קודם הפסח – דזמן מרובה כזה לא היה מונח בדרך". · שעה"צ; מ"ב

4 חמץ שנמצא בחנות אחרי פסח – אחר מה הולכים (2 גרסאות)?

רש"י: הולכים **אחר החנות** – חנות ישראל: אסור; חנות גוי: מותר.
ר"ח (והרמב"ן מצדד בה): הולכים **אחר הפועלים** – חנות ישראל עם פועלים גויים: מותר; חנות גוי עם פועלים ישראלים: אסור. · גמרא לא:; רש"י; ר"ח

5 לגרסת רש"י – מדוע חנות ישראל אסורה (2 הסברים)? ולמה חנות גוי מותרת?

מ"ב בשם הט"ז: החמץ שבחנות **קבוע ותדיר** – יותר לתלות שנשאר מחמץ שלו שלא מצא בבדיקה ("שם נמצא – שם היה", מהר"ם חלאווה).
רמב"ן: הרי ניקה את החנות! אלא – החמץ היה אבוד ולא נראה, ויש **לחשוש** שנפל מישראל לפני פסח.
חנות גוי: לפי המ"ב – אין חזקת איסור. ולרמב"ן שעדיין יש חשש – **רבנו מנוח:** אם של ישראל, התייאש ממנו ואין מי שמצווה לבערו – ואין קנס. · מ"ב; ט"ז; רמב"ן; רבנו מנוח

6 לגרסת ר"ח – כיצד מסביר הרמב"ן את הדין?

חנות ישראל: עשויה **להתכבד מחמץ בערב פסח** – ולכן תולים שהחמץ נפל מהפועלים הגויים ("אזלינן בתר בתרא").
חנות גוי: לא התכבדה – חוששים שנפל מפועלים ישראלים לפני פסח, **ואסור – אפילו בהנאה** (שיטה שלישית בספק חמץ שעע"ה). · רמב"ן

7 כמי ההלכה בין הגרסאות (4 שיטות, ומה פסק המ"ב)?

טור ושו"ע: הביאו את שתי הגרסאות.
ראב"ד (ח"י): להחמיר כשתיהן – ולכן השמיטו הרי"ף והרמב"ם.
ח"י: ספק דרבנן – **לקולא** בשני המקרים.
ב"ח, פר"ח, ערוה"ש: אין מחלוקת – לר"ח המלאי אינו חמץ והרוב הפועלים; לרש"י המלאי חמץ והוא הרוב.
מ"ב (ס"ק ה): בשם האחרונים – **כגרסת רש"י**, הולכים אחר החנות. · טור; שו"ע; ראב"ד; ח"י; ערוה"ש; מ"ב